

Guía práctica de OpaBiz — Guía II · Edición Florida

Mantenga su Empresa al Día en Florida

Cumplimiento, impuestos y primeros pasos
operativos, explicados paso a paso.



Aviso legal

Esta guía tiene fines exclusivamente informativos y educativos. No constituye asesoría legal, fiscal, contable ni financiera, y no crea ninguna relación abogado-cliente entre el lector y OpaBiz / Florida Business Formation Center.

Las leyes, tarifas y requisitos mencionados pueden cambiar sin previo aviso. Aunque nos esforzamos por mantener esta información actualizada y precisa al momento de su publicación, no garantizamos que sea completa, exacta o aplicable a su situación particular.

Antes de tomar decisiones legales, fiscales o financieras para su negocio, le recomendamos consultar con un abogado, contador o profesional licenciado.

OpaBiz y Florida Business Formation Center no asumen responsabilidad alguna por pérdidas, daños o consecuencias derivadas del uso de la información contenida en esta guía.

Introducción

¡Felicitaciones, su empresa ya está formada! Esta es la Guía II de nuestra serie, y arranca justo donde terminó la Guía I: su LLC o Corporación ya es una entidad activa ante el Estado de Florida. Ahora empieza la parte que casi nadie le explica a tiempo, y que es igual de importante que el registro inicial: mantenerla activa, en regla, y lista para operar de verdad.

La mayoría de los negocios que pierden su estatus activo ante el Estado no lo pierden por un problema grande. Lo pierden por olvidar una fecha, por no actualizar una dirección, o por no saber que algo era obligatorio hasta que ya era tarde. Esta guía existe para que eso no le pase a usted: qué vence, cuándo, qué pasa si no lo presenta a tiempo, y los primeros pasos operativos reales para que su negocio empiece a funcionar (cuenta bancaria, cobros en línea, primeras contrataciones).

Como en la Guía I, vamos directo a lo que necesita saber, con ejemplos simples en cada tema. Y recuerde que no tiene que resolver esto solo: escríbanos por WhatsApp, agende una cita sin costo, o converse con Claudia, nuestra asistente virtual disponible las 24 horas, si en cualquier punto de esta guía le surge una duda.

Sus primeros 30 días

Si todavía no completó alguno de estos pasos de la Guía I, son la prioridad antes de seguir:

- **EIN.** Si aún no lo solicitó, es el primer trámite pendiente: sin él no puede abrir cuenta bancaria ni contratar a nadie.
- **Operating Agreement.** Si tiene socios (o incluso si no), tenerlo firmado desde el principio evita disputas más adelante.
- **Cuenta bancaria de negocio.** Cubrimos el detalle más abajo en esta misma guía.

Si opera fuera de Florida: formó su empresa en Florida, pero si tiene una oficina física, empleados, o presencia sustancial en otro estado, es probable que también deba registrarla ahí como **"foreign LLC"** (empresa extranjera, en el sentido de que es de "afuera" de ese estado, no del país). Es un trámite de calificación en el estado donde realmente opera, separado del registro original en Florida.

Ejemplo: imagine que formó su LLC en Florida porque las tarifas son más bajas, pero en la práctica atiende clientes y tiene un local físico en Georgia. Georgia probablemente le va a exigir que registre su LLC de Florida como "foreign LLC" ahí, además de mantenerla activa en Florida. Ambos registros conviven, no son excluyentes.

[Registrar mi Foreign LLC](#)

El calendario de cumplimiento que no puede ignorar

Formar la empresa fue un trámite único. Mantenerla activa es un compromiso anual. Estas son las fechas que de verdad importan.

Declaración Anual (Annual Report)

Qué es. Es una confirmación anual ante Sunbiz (la división de corporaciones de Florida) de que su empresa sigue activa y que sus datos de registro (dirección, Agente Registrado, oficiales/miembros) siguen siendo correctos. No es un trámite opcional ni algo que se presenta "si hace falta": toda LLC y Corporación activa en Florida debe presentarlo, todos los años, exista o no haya cambiado nada.

Cuándo vence. Cada año, entre el **1 de enero y el 1 de mayo**. La primera Declaración Anual de su empresa vence el 1 de mayo del año calendario **siguiente** al de su formación (si formó su empresa en cualquier momento de 2026, su primera Declaración Anual vence el 1 de mayo de 2027).

Qué pasa si se atrasa. Presentarla después del 1 de mayo suma automáticamente una multa por atraso de \$400, sin excepción, sin importar cuántos días de atraso sean. Y si no la presenta en absoluto, el Estado empieza el proceso de **disolución administrativa** de su empresa, típicamente a fines de septiembre. Una vez disuelta, pierde la protección legal de la LLC o Corporación como si nunca la hubiera formado, y reactivarla es un trámite aparte, más caro y más lento que haberla presentado a tiempo.

Ejemplo: imagine que formó su LLC en marzo de 2026. Su primera Declaración Anual vence el 1 de mayo de 2027, y luego cada 1 de mayo de los años siguientes, indefinidamente, mientras la empresa exista. Si en 2027 la presenta el 15 de mayo, ya paga los \$400 de multa aunque hayan sido solo dos semanas de atraso.

[Presentar mi Declaración Anual](#)

Mantener su Agente Registrado activo

Ya lo cubrimos en profundidad en la Guía I, pero vale la pena repetirlo acá porque es, junto con la Declaración Anual, la causa más común de que una empresa pierda su estatus activo sin que el dueño se entere hasta meses después. Si usted mismo es su Agente Registrado y se muda, deja de estar disponible en esa dirección en el horario exigido, o simplemente deja de revisar ese correo, el Estado puede notificarlo por no tener un agente activo, y usted no se entera hasta que ya es tarde.

La forma más simple de evitar este error por completo: contratar el servicio de Agente Registrado, para no depender de su propia disponibilidad todos los días hábiles del año.

[Contratar mi Agente Registrado](#)

Reporte BOI ante FinCEN — recordatorio

En la Guía I explicamos en detalle el reporte de beneficiarios finales (BOI) ante FinCEN. El resumen: si formó su empresa dentro de Estados Unidos (el caso de la gran mayoría de nuestros clientes), hoy está exenta. Como esta es un área que cambió

más de una vez en poco tiempo, la única recomendación nueva acá es: no asuma que lo que sabía hace un año sigue vigente. Si tiene dudas, confirme el estado actual antes de actuar, o pregúntenos directamente.

Impuestos: lo que viene después de formar

¿Le conviene la elección S-Corp ahora?

En la Guía I explicamos qué es la elección S-Corp y cómo funciona el ahorro en impuesto de autoempleo. Si en ese momento no calificaba (por ejemplo, porque su negocio recién empezaba y no tenía ganancia estable todavía), vale la pena reconsiderarlo ahora que su empresa ya lleva un tiempo operando. Como referencia rápida: el Formulario 2553 debe presentarse a más tardar dos meses y quince días después de que comience el año fiscal en el que quiere que la elección tome efecto; si se le pasa esa fecha para el año en curso, la elección recién aplica desde el año fiscal siguiente.

[Solicitar mi elección S-Corp](#)

Registro de Impuesto sobre Ventas, si todavía no lo hizo

Si cuando formó su empresa todavía no vendía productos físicos ni prestaba servicios gravados, y eso cambió, este es el momento de registrarse. Recuerde: es un registro aparte ante el Departamento de Rentas de Florida, distinto del registro de su empresa ante el Estado, y lo necesita antes de cobrar impuesto sobre ventas a su primer cliente, no después.

[Registrar mi Sales Tax](#)

Pagos trimestrales estimados al IRS

Si su empresa es pass-through (LLC o S-Corp, el caso más común), la ganancia del negocio pasa directo a su declaración personal, pero el IRS no espera a que llegue abril del año siguiente para cobrar ese impuesto: si estima que va a deber más de \$1,000 en impuestos federales por el año, generalmente debe pagar impuesto estimado **trimestralmente**, no de una sola vez.

Cuándo son, aproximadamente: mediados de abril, mediados de junio, mediados de septiembre, y mediados de enero del año siguiente (las fechas exactas se confirman cada año, ya que a veces se recorren por fines de semana o feriados).

Qué pasa si no los paga. El IRS puede cobrarle un cargo por pago insuficiente (subestimación), incluso si al final del año paga el total correcto en su declaración anual. No es solo una recomendación de organización, es una obligación con consecuencia financiera real si la ignora.

Recomendación práctica: lleve su contabilidad al día durante el año (no solo en marzo) para poder estimar con algo de precisión cuánto le corresponde pagar cada trimestre, en vez de adivinar.

Licencias locales que se renuevan cada año

Ya cubrimos en la Guía I qué es la Licencia Comercial Local (Business Tax Receipt) y por qué la necesita. Lo nuevo acá es un detalle operativo: a diferencia del registro de su empresa ante el Estado (que no vence ni se renueva), la Licencia Comercial Local **se renueva todos los años** ante su condado (y su ciudad, si aplica), generalmente antes del 30 de septiembre. Márquelo en su calendario junto con la Declaración Anual: son dos renovaciones anuales distintas, de dos agencias distintas, y ambas tienen consecuencia real si se le pasan.

[Renovar/solicitar mi Licencia Comercial Local](#)

Proteja el "velo corporativo"

En la Guía I mencionamos brevemente que mezclar fondos personales y del negocio puede hacer que un tribunal "perfore el velo corporativo" y alcance sus bienes personales pese a tener una LLC o Corporación. Ahora que su empresa ya está operando de verdad, estas son las prácticas concretas que sostienen esa protección en el día a día:

- **Nunca pague gastos personales desde la cuenta del negocio, ni viceversa.** Ni una sola vez "porque total después lo devuelvo". Es el error más común y el más fácil de evitar.
- **Firme los contratos y facturas a nombre de la empresa**, no a su nombre personal (ej. "Acme LLC" y su cargo, no solo su nombre).
- **Mantenga registros separados:** contabilidad, recibos, y documentación de las decisiones importantes de la empresa (para eso sirve, entre otras cosas, el Operating Agreement).
- **No trate la cuenta del negocio como una extensión de su billetera personal**, incluso si usted es el único dueño y nadie más lo está mirando. Un tribunal sí lo va a mirar si algún día hay una demanda.

Ninguna de estas prácticas cuesta dinero. Cuestan disciplina, y son la diferencia real entre tener protección legal en el papel y tenerla también en la práctica.

Abrir su cuenta bancaria de negocio y construir crédito empresarial

Con su entidad formada, su EIN, y su Operating Agreement (si tiene socios) o su Resolución Bancaria, ya puede abrir la cuenta bancaria de su empresa. Algunos puntos generales a tener en cuenta:

- **Elija un banco que entienda negocios pequeños o su tipo de industria** — no todos los bancos ofrecen las mismas condiciones para cuentas empresariales nuevas.
- **Lleve todos sus documentos de formación, EIN y Operating Agreement/Resolución Bancaria** a la cita, la mayoría de los bancos los piden todos juntos.
- **Una vez abierta la cuenta, considere una tarjeta o línea de crédito empresarial** a nombre de la LLC o Corporación (no la suya personal). Usarla y pagarla a tiempo empieza a construir historial crediticio para la empresa, separado de su crédito personal, algo que le sirve más adelante si busca financiamiento a nombre del negocio.

Esta sección se irá ampliando con una guía paso a paso más detallada del proceso bancario en una próxima actualización.

[Solicitar mi Resolución Bancaria](#)

Configurar el cobro de pagos con Stripe

Si va a cobrarle a sus clientes en línea (una tienda, servicios, suscripciones), necesita una pasarela de pago conectada a su cuenta bancaria empresarial. **Stripe** es una de las más usadas por negocios pequeños y medianos en Estados Unidos.

Qué necesita tener listo antes de crear la cuenta: - Su empresa ya formada (LLC o Corporación activa). - Su EIN. - Su cuenta bancaria de negocio ya abierta (Stripe deposita ahí lo que cobra).

En términos generales, el proceso es: crear la cuenta con los datos de su empresa, completar la verificación de identidad del dueño/representante y del negocio (Stripe puede pedir documentación adicional según el rubro), y conectar su cuenta bancaria para recibir los depósitos. La aprobación puede ser inmediata o tomar algunos días si Stripe pide verificación adicional.

Esta sección se irá ampliando con un paso a paso más detallado de la configuración en una próxima actualización.

Contratar: 1099 vs. W-2, y seguro de negocio

Cuando llega el momento de sumar a alguien a su equipo, la primera decisión es cómo lo contrata:

- **Contratista independiente (Formulario 1099).** Trabaja por proyecto o por su cuenta, no es empleado suyo, factura sus propios impuestos, y usted no le retiene nada ni le paga beneficios. Más simple administrativamente, pero el IRS es estricto sobre qué calificar realmente como "contratista": si usted controla cómo, cuándo y dónde trabaja como si fuera un empleado, aunque le pague por 1099, el IRS puede reclasificarlo como empleado con las obligaciones (y multas) que eso conlleva con retroactividad.
- **Empleado (Formulario W-2).** Es parte de su nómina: usted retiene impuestos, paga la porción patronal de Seguro Social/Medicare, y en Florida está obligado a tener **Workers' Compensation** (seguro de accidentes laborales) desde el momento en que contrata a su primer empleado, con pocas excepciones según industria.

Ejemplo: imagine que contrata a un diseñador para un logo puntual, le paga una vez por ese proyecto, y no vuelve a trabajar para usted. Eso es un 1099 típico. Ahora imagine que contrata a alguien para atender su local todos los días, con horario fijo que usted define. Aunque le pague "por fuera" como si fuera 1099, en la práctica es un empleado, y tratarlo como contratista lo expone a una reclasificación del IRS con multas retroactivas.

En cuanto a seguros, ya cubrimos en la Guía I la diferencia entre Responsabilidad General (recomendado, no siempre obligatorio) y Workers' Compensation (obligatorio en Florida en cuanto tiene su primer empleado en nómina, sin importar el tamaño del negocio).

Errores más comunes que le cuestan el estatus activo a un negocio

- **No presentar la Declaración Anual a tiempo**, o directamente olvidarla. Es, de lejos, la causa número uno de disolución administrativa.
 - **Perder el Agente Registrado sin darse cuenta** (se mudó, dejó de estar disponible, o dejó de revisar el correo de esa dirección).
 - **No actualizar la dirección de la empresa** ante el Estado después de mudarse, lo cual hace que las notificaciones oficiales nunca le lleguen.
 - **Asumir que "no vencer" significa "no hacer nada"**. El registro de la LLC en sí no vence, pero eso no la exime de la Declaración Anual ni de sus licencias locales, que sí vencen todos los años.
 - **Mezclar fondos personales y del negocio**, debilitando la protección legal que formó la empresa para darle en primer lugar.
 - **No presupuestar el pago de impuestos trimestrales**, y llevarse una sorpresa (y un cargo adicional) al presentar la declaración anual.
-

Su checklist de cumplimiento

- ☐ Confirmar la fecha exacta de vencimiento de mi próxima Declaración Anual
- ☐ Verificar que mi Agente Registrado siga activo y disponible
- ☐ Confirmar si mi empresa está exenta o no del reporte BOI/FinCEN
- ☐ Evaluar si me conviene la elección S-Corp este año
- ☐ Confirmar si necesito registrarme para Sales Tax
- ☐ Calendarizar mis pagos trimestrales estimados al IRS
- ☐ Renovar mi Licencia Comercial Local antes de su vencimiento
- ☐ Abrir/mantener una cuenta bancaria separada para el negocio
- ☐ Configurar el cobro de pagos en línea si vendo por internet
- ☐ Definir si mi próxima contratación es 1099 o W-2
- ☐ Confirmar si necesito Workers' Compensation

Hablar con un especialista

Glosario

- **Declaración Anual (Annual Report):** confirmación anual ante Sunbiz de que su empresa sigue activa; vence cada 1 de mayo.
- **Disolución administrativa:** proceso por el cual el Estado da de baja una empresa que no cumplió con sus obligaciones anuales.
- **Foreign LLC/Corp:** registro de calificación que permite a una empresa formada en un estado operar legalmente en otro.
- **Velo corporativo (corporate veil):** la separación legal entre usted y su empresa; se puede "perforar" (perder) si no se respeta esa separación en la práctica.
- **1099 vs. W-2:** los dos formularios que distinguen a un contratista independiente de un empleado en nómina.
- **Workers' Compensation:** seguro obligatorio en Florida que cubre accidentes laborales, exigido desde el primer empleado en nómina.
- **Impuesto estimado trimestral:** pagos anticipados de impuesto federal que el IRS exige a lo largo del año, no solo al presentar la declaración anual.